

1500325-70.2021.8.26.0613
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 18/07/2022
... artigo 33 da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tambaú
Foro de Tambaú
Vara Única
Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500325-70.2021.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500325-70.2021.8.26.0613
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2277286/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 20757738 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 885/21/200 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2277286 - DEL.POL.TAMBAU, 885/21/200 - DEL.POL.TAMBAU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLEBERSON ALBERTO ROSARIO GONÇALVES
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

CLÉBERSON ALBERTO ROSÁRIO GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de outubro de 2021, por volta das 21h10min., em via pública na Rua Basílio Antônio de Oliveira, Conjunto Habitacional Wanderley Assalin, neste município e comarca, trazia consigo, visando à mercancia ilícita, 13 pinos de cocaína (10,77g.), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

Segundo o apurado, o denunciado tem promovido o tráfico de drogas nesta Urbe, trazia consigo essas substâncias e se posicionou em via pública para vendê-las a terceiros. Com o recorrente exercício da mercancia, foi visualizado pela Polícia em patrulha e, quando viu os Militares, adotou comportamento suspeito. Em dado momento, tentou se esconder atrás de um caminhão, com objetivo de não ser notado pelos Policiais e arremessou as drogas para cima do veículo. Quando abordado, nada de ilícito se encontrou com ele. No entanto, em conversas com os Policiais, confessou que tinha tentado se desfazer das substâncias, indicando a localização exata onde estavam os pinos de cocaína.

O réu foi notificado (fls. 85).

Defesa preliminar apresentada (fls. 109/112).

Denúncia recebida às fls. 119/120.

O réu foi citado (fl. 145).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, a seu turno, pugna pela improcedência da pretensão punitiva estatal, absolvendo por ausência de prova. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime prevista do art. 28 da Lei 11.343/06. Pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, aplicando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Pugna pela detração da pena e alvará de soltura.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa ao réu a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de constatação preliminar (fls. 08), laudo pericial (fls. 166/168) e prova oral produzida.

A testemunha Tarcis Petrarca Lencione, Policial Militar, disse que estava fazendo policiamento, quando em local conhecido como tráfico de drogas. Disse que viu claramente o réu fazendo um movimento com a mão esquerda jogando algo embaixo de um caminhão. Abordado, foi indagado sobre o que tinha jogado embaixo do veículo. Disse que logo o réu assumiu que fez a dispensa dos entorpecentes. Disse que o réu contou que veio de Santa Rita do Passa Quatro para traficar em Tambaú. Disse que a droga estava soltas na mão. Disse que o réu confessou que era para o tráfico.

A testemunha César Augusto Sciuti Pavani, Policial Militar, disse que estava em patrulhamento quando viu o réu dispensando algo embaixo de um caminhão. Disse que o réu estava se escondendo da viatura. Disse que em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Disse que o réu confessou que portava 13 eppendorfs de cocaína.

Disse que o réu teria jogado embaixo do caminhão os pinos esparramados. Conta que o réu confessou que estaria praticando a traficância. O réu, interrogado, disse que a acusação não é verdadeira. Disse que comprou os 13 pinos para usar. Disse que foi a pé para Tambaú para comprar cocaína, em que pese residir em Santa Rita do Passa Quatro, disse que onde reside não há venda de cocaína.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de constatação preliminar (fls. 08), laudo pericial (fls. 166/168) e prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pela prova oral produzida em audiência.

Foi encontrado com o réu 13 pinos de cocaína (10,77g.), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A quantidade de droga denota a traficância, ficando indene de dúvidas a finalidade para comercialização.

Os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Não há dúvida razoável quanto a autoria do crime.

A versão do réu é fantasiosa, de modo que não merece acolhimento.

Os policiais, ao contrário, são seguros em suas declarações, narrando com riqueza de detalhes como o delito ocorreu, apontando que as drogas estavam dispersas, tendo sido arremessadas pelo réu embaixo do caminhão. Indicam, inclusive, que o réu teria confessado no momento, teria tentado se esconder da viatura e, destaque, teria arremessado os eppendorfs com a mão esquerda.

A riqueza de detalhes, narrada de forma clara, coerente e uníssona, é suficiente para confirmar a condenação. A autoria encontra-se suficientemente demonstrada, acima de qualquer dúvida razoável.

A prova é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que seu relato não fosse digno de confiança.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal. Destaco que não existem elementos que justifiquem o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Ademais, tratando-se de um único tipo de entorpecente, ainda que de considerável nocividade, considerando a quantidade apreendida, a causa de diminuição de pena deve ser aplicada em seu fator máximo. Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível conduta diversa. Portanto, culpável. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma individualizada.

Primeira etapa. A culpabilidade é normal a espécie. Não há maus antecedentes a serem valorados. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de drogas não justificam maior exasperação. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda etapa. Ausentes causas agravantes ou atenuantes.

Diante disto, fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Terceira etapa. Presente a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual, aplicando o redutor máximo, fixo a pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: ABERTO

Diante do montante da pena arbitrada, determino seu cumprimento inicial no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, c, do CP.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): POSSIBILIDADE

Possível a aplicação do benefício da substituição, tendo em vista o montante de pena aplicado, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Não há elementos suficientes para a detração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu CLEBERSON ALBERTO ROSARIO GONÇALVES pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprido no

regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Diante da condenação e do regime de pena aplicado, revogo a prisão preventiva do acusado. Não remanescem os fundamentos que autorizaram a prisão cautelar.

Outrossim, considerando que o réu cumprirá pena em meio aberto não há razão para sua segregação cautelar, notadamente diante do princípio da homogeneidade. Assim, determino a imediata expedição do alvará de soltura.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA